

RC MIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA
CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO

Folha: 1 de 5

1) CARLOS HENRIQUE FRANÇA DA COSTA, nacionalidade brasileira, maior, natural de Londrina-PR, solteiro, nascido em 03/01/2000, empresário, inscrito no **CPF/MF sob nº 102.526.239-59**, portador da **carteira nacional de habilitação sob nº 07058783203/Detran-PR**, expedida em 18/03/2021, residente e domiciliado na Avenida Rubiácea, 1736, Conjunto Café, CEP: 86081-280, Londrina-PR.

2) RENAN FRANÇA DA COSTA, nacionalidade brasileira, maior, natural de Londrina-PR, solteiro, nascido em 01/02/2004, empresário, inscrito no **CPF/MF sob nº 102.526.369-37**, portador da **carteira nacional de habilitação sob nº 08148504095/Detran-PR**, expedida em 11/04/2024, residente e domiciliado na Avenida Rubiácea, 1736, Conjunto Café, CEP: 86081-280, Londrina-PR.

RESOLVEM, por este instrumento particular de contrato e na melhor forma de direito, constituir uma **Sociedade Empresária Limitada** que se regerá pelos artigos 1.052 a 1.087 da Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade girará sob o nome empresarial de **RC MIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA** e terá sede e domicílio na Rua Dalva Passi Silvério no. 895, Centro, CEP: 86001-970, Londrina-PR.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL: A sociedade terá por objeto a exploração do ramo de: **COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA**

RC MIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA
CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO

Folha: 2 de 5

PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE CONCRETAGEM, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO.

CLÁUSULA QUARTA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade **iniciará suas atividades em 12/11/2024** e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O **capital social será de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**, divididos em **50.000 (cinquenta mil) quotas** no valor de **R\$ 1,00 (um real)**, cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do país, pelos sócios e distribuídos da seguinte forma:

Nome	(%)	Cotas	Valor R\$
Carlos Henrique França da Costa	50,00	25.000	25.000,00
Renan França da Costa	50,00	25.000	25.000,00
Total	100,00	50.000	50.000,00

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade caberá a **CARLOS HENRIQUE FRANÇA DA COSTA E RENAN FRANÇA DA COSTA**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, isoladamente, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome

RC MIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA
CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO

Folha: 3 de 5

empresarial isoladamente.

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§2.º - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA NONA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA - RETIRADA PRÓ-LABORE: Os sócios poderão de comum acordo obter uma retirada mensal ou distribuição de lucros de acordo com a produção de cada um.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada exercício serão elaboradas as demonstrações contábeis e financeiras exigidas legalmente.

§ 1º - A sociedade deliberará a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei no. 10.406/2002.

§ 2º - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, em qualquer mês do exercício social, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição

RC MIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA
CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO

Folha: 4 de 5

afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei no. 10.406/2002.

§ 3º - Os valores do resultado distribuídos aos sócios, seja ao longo do exercício ou após o encerramento deste, de maneira desproporcional as cotas de participação no capital, não implicam de nenhuma maneira na participação societária de cada sócio nas cotas de capital social da empresa, sempre prevalecendo a participação de cada um dos sócios exatamente como foi integralizado o capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único: - Até 30(trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ENQUADRAMENTO - Os sócio declaram que a atividade se enquadra em **MICROEMPRESA - ME**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

RC MIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA
CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO

Folha: 5 de 5

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO: Fica eleito o foro de Londrina-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, datam, lavram e assinam o presente instrumento em via única, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Londrina-PR, 12 de novembro de 2024.

CARLOS HENRIQUE FRANÇA DA COSTA

RENAN FRANÇA DA COSTA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RC MIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10252623959	
10252636937	